

Nationale Notlage nur schwer zu erklären Asyl CDU-Chef Friedrich Merz will nach der tödlichen Messerattacke von Solingen neue Wege in der Flüchtlingspolitik geh....

Nationale Notlage nur schwer zu erklären; Asyl CDU-Chef Friedrich Merz will nach der tödlichen Messerattacke von Solingen neue Wege in der Flüchtlingspolitik gehen. Die Idee wird kaum umzusetzen sein.

Südwest Presse

Donnerstag 29. August 2024

Copyright 2024 Neue Pressegesellschaft mbH & Co. KG Alle Rechte vorbehalten



Section: THEMEN DES TAGES / POLITIK; S. 2; Band 80; Ausg. 200

Length: 450 words

Body

Berlin. Wie es nach der Tat von Solingen in der Flüchtlingspolitik weitergeht, will Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in den kommenden Tagen mit Oppositionschef Friedrich Merz (CDU) und weiteren Gesprächsteilnehmern besprechen. Möglicherweise wird Merz dann auch seine Forderung wiederholen, wegen der großen Zahl von Zuwanderern eine „nationale Notlage“ auszurufen. Nach der Vorstellung des CDU-Chefs könnten auf diese Weise Flüchtlinge, die über andere EU-Länder nach Deutschland gelangen wollen, an den Grenzen zurückgewiesen werden.

Sein Vorgehen begründet Merz damit, dass dem Kanzler angesichts der hohen Flüchtlingszahlen „mittlerweile das Land entgleitet“. Doch der Plan hat einen Haken: Flüchtlinge in Deutschland einfach nicht mehr aufzunehmen, würde mit EU-Recht kollidieren. Denn in der Europäischen Union besteht ein gemeinsames Asylrecht, dem sich einzelne Länder nicht grundsätzlich entziehen können.

Vorbilder im Ausland

Allerdings gibt es eine Ausnahme, auf die sich CDU-Chef Merz offenbar berufen will: „Befindet sich ein Mitgliedsstaat aufgrund eines plötzlichen Zustroms“ von Flüchtlingen in „einer Notlage“, kann dieser Staat vorübergehend von seinen Pflichten entbunden werden. So steht es in Artikel 78 des 2009 zwischen den Mitgliedsstaaten geschlossenen „Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union“.

Die Bundesrepublik wäre nicht der erste Staat, der sich auf diese Regelung bezieht. 2015 gingen Italien und Griechenland voran – sogar mit einem gewissen Erfolg, denn der Rat der Regierungs- und Staatsschefs in der Europäischen Union erkannte die Notlage an. Es sollten dann insgesamt 120.000 Flüchtlinge aus diesen beiden Ländern auf andere EU-Staaten verteilt werden. Geklappt hat das allerdings nur ansatzweise.

Italien und Griechenland gehören als Mittelmeer-Anrainer bis heute zu den Hauptankunftsländern von Flüchtlingen. Sollte nun aber auch ein in der Mitte der EU gelegenes Land wie die Bundesrepublik den nationalen Notstand ausrufen, befürchten Experten einen Dominoeffekt: Ein Staat nach dem anderen könnte dann aus der gemeinsamen Flüchtlingspolitik ausscheren. Eine Besonderheit in Deutschland gibt es allerdings: Mit unter

Nationale Notlage nur schwer zu erklären Asyl CDU-Chef Friedrich Merz will nach der tödlichen Messerattacke von Solingen neue Wege in der Flüchtlingspolitik geh....

anderem einer Million Syrern und rund 400.000 Afghanen beherbergt die Bundesrepublik mehr Flüchtlinge als jeder andere EU-Staat.

Es gibt noch einen ganz einfachen Grund, weshalb es zum von Merz favorisierten Notlagen-Plan wohl nicht kommen wird: die Mehrheitsverhältnisse im Deutschen Bundestag. Weder SPD noch FDP und Grüne wollen ihn bisher unterstützen. Ein Parlamentsbeschluss wäre aber die Voraussetzung, dass sich die EU mit einer deutschen Notlage überhaupt befassen würde.

→Michael Gabel



[Link zum PDF-Dokument](#)

[Link zum PDF-Dokument](#)

Graphic

Kontrolle ist möglich, doch einseitig lässt sich der Zustrom von Asylbewerbern nicht verhindern. →Foto: Sven Hoppe/dpa

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Nationale Notlage nur schwer zu erklären Asyl CDU-Chef Friedrich Merz will nach der tödlichen Messerattacke von Solingen neue Wege in der Flüchtlingspolitik geh....

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: SWP

Subject: FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (95%); EUROPÄISCHE UNION (92%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (90%); FLÜCHTLINGSKRISE IN EUROPA (90%); POLITIK (90%); POLITISCHE PARTEIEN (90%); STAATS- UND REGIERUNGSBEREICH (90%); DEUTSCHER BUNDESTAG (78%); GESETZGEBUNGSORGANE (78%); EUROPARECHT (76%); MESSERSTICHATTAKEN (76%); KOMMANDITGESELLSCHAFTEN (73%); EU-REGULIERUNG (71%); STAATSPRÄSIDENTEN (65%)

Person: OLAF SCHOLZ (78%)

Geographic: EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (97%); NORDRHEIN-WESTFALEN, DEUTSCHLAND (73%); EUROPA (94%); DEUTSCHLAND (89%); ITALIEN (73%); GRIECHENLAND (70%)

Load-Date: August 28, 2024

End of Document